عقد تنفيذ اعمال مقاولات
(اعمال ترميم الواجهة الامامية - عمارة ١٧١)
"كمباوند جاردينيا سيتى - م . نصر"

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٣٠ تم الاتفاق بين كل من الطرفين:.

أولاً :- شركة حماية لادارة المدن والمنتجعات السياحية والعقارية ش.م.م ، سجل تجارى ٢٥٩٨٥ ، بطاقة ضريبية ٠٧٤ - ٦١٣ - ٢٧٦ و مقرها ٥٤ ش لبنان - المهندسين - الجيزة ويمثلها قانونى في التوقيع على هذا العقد السيد المهندس/ امجد محمد احمد حسنين بصفتة رئيس مجلس الادارة .

(طرف اول)

ثانيا :- شركة وليد عبد الفتاح عبدالمطلب سليم " إعمار مصر" سجل تجارى رقم ٥٣٥٤٦ بطاقة ضريبية ٦٥٨ – ٠٩٤ – ٥٣٣ ومقرها الرئيسى ٢ شارع الملك فيصل محطة التعاون – بناحية الطالبية - الجيزة ويمثلها قانونا فى التوقيع على ذلك العقد الاستاذ / وليد عبد الفتاح عبد المطلب سليم بطاقة رقم قومى ٢٨٨١٢١٠٢٦٠١٤٣٢ بصفتة مدير الشركة .

(طرف ثانى)

تمهيد

- لما كان الطرف الأول مسئول عن ادارة الخدمات بكمباوند جاردينيا سيتى- م . نصر وكان من ضمن هذه الخدمات القيام بتسليم العمائر السكنية لمالكيها من السادة العملاء ، ونظرا لحاجة احدى العمارات بالمشروع عمارة رقم ١٧١ لاعمال ترميم الواجهة الامامية للعمارة بالاضافة لتركيب شبابيك الوميتال بالوجهة وتركيب حجر مايكا للدور الارضى بالعماره .
- ولما كان الطرف الثانى مكتب متخصص فى اعمال المقاولات والتشطيبات المعمارية طبقا للثابت بنشاطه فى السجل التجارى ولدية خبرة فى تنفيذ الاعمال المدنيه والمعماريه بالكمباوند بكفاءة وجودة عاليه مطابقة للمواصفات الفنية والقياسية والجودة المتعارف عليها فى هذا الشان .
- وحيث قام الطرف الاول بتشكيل لجنة لبحث وفحص ودراسة كافة العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات الراغبة فى تنفيذ الاعمال موضوع العقد .
- وحيث تقدم الطرف الثانى بعرضه الفنى والمالى لتنفيذ الاعمال موضوع العقد ولاقى ذلك العرض قبول الطرف الاول باعتباره افضل العروض المقدمة فنيا وماليا والاكثر تلبية لاحتياجات وشروط الطرف الاول وجهة الاسناد (مالكة المشروع) ، الامر الذى دعا كلا الطرفين الى ابرام ذلك العقد والالتزام بكافة بنوده .

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما القانونية للتعاقد اتفقا علي الأتي:.

البند الاول :

يعتبر التمهيد السابق والعرض الفنى والمالى المقدم من الطرف الثانى وجدول الأعمال والمواصفات الفنية للخامات والمعدات والادوات المستخدمة فى تنفيذ الاعمال والجدول الزمني وقرار لجنة البت والمستندات المتبادلة بين الطرفان سواء الورقية او المرسلة عبر الايميل جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملة ومتممة لاحكامه وبنوده .

البند الثانى :

موضوع العقد :

بموجب ذلك العقد يلتزم الطرف الثاني بترميم الواجهة الامامية للعمارة رقم ١٧١ الكائنة بموقع الطرف الاول داخل " كمبوند جاردينيا سيتى - م . نصر" وذلك طبقا للعرض الفنى والمالى المقدم من الطرف الثانى لتنفيذ الاعمال على النحو الورادة تفصيلا بالجدول التالى :-

كريم عزت السعيد كامل

EMG
ب.ض: ٦٥٨-٠٩٤-٥٣٣

اعمال ترميم الواجهة الامامية للعمارة رقم ١٧١

م	الصنف	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
١	الدور الارضى اعمال نظافه الدور الارضى وفك حديد المظله ونقل المخلفات لتجهيزها لنصب السقاله	مقط	١	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠
٢	الدور الارضى اعمال تركيب حجر مايكا للدور الارضى على الواجهه الرئيسيه شامل الخامات والمصنعيات	م٢	١٨	٧٠٠	١٢٦٠٠
٣	اعمال نصب سقالات على الواجهه كامله لمدة شهر وتشمل النقل والفك والتركيب	مقط	١	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠
٤	اعمال تقشير وصنفره الواجهه مكان الحريق وعمل مرمات المحاره بالواجهه بدون الدور الارضى شامل الخامات والمصناعيات	مقط	١	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
٥	اعمال مرمات محاره للواجهه الخارجيه مكان اعمال الحريق شامل الخامات والمصنعيات	مقط	١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
٦	بالمتر المسطح اعمال دهان الواجهه بدهان اكريلك بكامل الواجهه	م٢	٦٠٠	٢٠٠	١٢٠٠٠٠
٧	تغير الشبابيك الالوميتال بالواجهه من قطاع ps صغير مقاس الشباك ٢,١م*٢,١م	عدد	٦	٥٦٠٠	٣٣٦٠٠
	الاجمالى				٢٦٨٢٠٠

مع التزام الطرف الثانى بمراعاة تنفيذ تعليمات الجهة مالكة المشروع ذات الارتباط بموضوع العقد ، ويتم توفير جميع الخامات المطلوبه لتنفيذ الاعمال بمعرفة الطرف الثاني وعلى نفقته .

البند الثالث :

١- الأسعار :.

أ. اتفق الطرفان ان اجمالى مستحقات الطرف الثانى نظير تنفيذه الاعمال موضوع العقد مبلغ وقدره ٢٦٨٢٠٠ جنية (فقط مائتان وثمانية وستون الفا ومائتان جنيها مصريا لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة طبقا للاسعار المتفق عليها بالعرض المالى المقدم من الطرف الثانى ، ويلتزم الطرف الاول بسداد ٢٥٪ عند التعاقد كدفعه مقدمه للطرف الثانى وال ٧٥٪ المتبقية بعد الفحص والاستلام النهائى ، وذلك بعد اعتماد المدير المسئول التابع للطرف الاول على تقرير بتمام تنفيذ الاعمال جيدا (على ان يتم حصر الكميات المنفذه بالفعل ومطابقتها مع العرض الفنى والمالى المقدم) ، ويتم الصرف خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ تقديم "الفاتورة الالكترونية" .

ب. في حالة طلب الطرف الأول لأية إضافات جديدة بالأعمال وملزمة لحاجة العمل يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها طبقا للاسعار المتفق عليه بالعرض المالى ولما يتم إقراره من لجنة مشكلة من الطرفين لتحديد الأعمال الإضافية .

ج. يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة التأمينات الاجتماعية او تامين المقاولات المقررة علي الأعمال دون ادنى مسئولية على الطرف الاول.

ه. قيمة التعاقد ثابتة غير قابلة للزيادة و لا تتأثر بأي زيادة تطرأ في أسعار الخامات المستخدمة فى الاعمال بعد تاريخ امر الاسناد او توقيع العقد .

كريم عزت السيد كامل

إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
ب.ض: ٦٥٨-٠٩٤-٥٢٢

٢- التأمين النهائي وضمان الاعمال:.

يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة ٥٪ من اجمالى قيمة الاعمال بقيمة ١٥٢٨٧ جنية (فقط خمسة عشر الفا ومائتان وسبعة وثمانون جنيها لاغير) نقدا او بشيك مقبول الدفع إلي الطرف الأول او بتقديم خطاب ضمان نهائى بنفس القيمة سارى طوال مدة الضمان كتأمين نهائى عن الأعمال موضوع العقد ، على ان يسترد الطرف الثانى مبلغ التامين بعد انتهاء مدة ضمان الاعمال "عام ميلادى" من تاريخ الفحص والاستلام والتاكد من تنفيذها على اكمل وجه دون تقصير او اهمال او اخلال باى التزام من الالتزامات المفروضه عليه بموجب ذلك العقد ، كما يضمن الطرف الثانى صلاحية الأصناف المستخدمة فى الاعمال وكذلك جودة تنفيذ الاعمال موضوع العقد لمدة عام ميلادى من تاريخ الفحص والاستلام للاعمال ويسرى ذلك الضمان ضد عيوب الصناعة أو الخامة المستخدمة او جودة تنفيذ الاعمال ويحق للطرف الاول الزام الطرف الثانى باصلاح اى عيوب فى الاعمال تظهر خلال فترة الضمان وفى حالة امتناع الطرف الثانى عن اصلاح هذه العيوب يحق للطرف الاول اصلاحها من حساب مبلغ التامين وفى حالة عدم كفايتها يحق له مطالبه الطرف الثانى قضائيا بسداد قيمة الفرق فى تكلفة الاصلاح مع التعويض .

البند الرابع :

التزامات وشروط التنفيذ :.

١- العمالة:

أ. يلتزم الطرف الثاني باستخدام العدد الكافي من العمال المتخصصين والمشرفين والمهندسين اللازمين لحسن أداء العمل. كما يتحمل تكاليف نقلهم من وإلي موقع العمل وتهيئة أماكن الإعاشة الخاصة بهم.

ب. يكون الطرف الثاني مسئولا عن سلامة عماله وعن أية أضرار تحدث لهم دون ادنى مسئولية على الطرف الاول ويتعهد بتعويض الطرف الأول في حالة حدوث اى ضرر للطرف الاول او الغير نتيجة تنفيذ الاعمال موضوع العقد .

ج. يلتزم الطرف الثاني بالقيام بمعرفته وعلي نفقته بالتأمين علي عماله طبقا لقواعد وقوانين التأمينات الاجتماعية والصحية ومخاطر العمل والقرارات الوزارية المكملة لها والسارية خلال مدة تنفيذ الأعمال.

٢- التوريدات (المواد والمهمات والآلات والمعدات):

أ. يلتزم الطرف الثاني بتقديم عينات المواد دون مقابل لاعتمادها كتابيا من الطرف الأول قبل بدء التوريد والتنفيذ.

ب. يلتزم الطرف الثاني بتوفير جميع الاصناف بالكميات اللازمة لتنفيذ الأعمال وطبقا للبرنامج الزمني علي أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات والعينات المقدمة طبقا للفقرة (أ) من هذا البند والمعتمدة من الطرف الأول.

ج. يلتزم الطرف الثاني باستخدام المون والمواد طبقا للأصول الفنية والانشائية المتعارف عليها فى هذا الشان .

٣- علي الطرف الثاني طوال مدة تنفيذ وإتمام الأعمال مراعاة الاتى :

أ. أن يراعي تماما سلامة جميع الأشخاص اللذين يحق لهم التواجد في الموقع وأن يبقي الموقع أو ما يقع منه تحت سيطرته والأعمال ما دامت لم تسلم للطرف الاول في حالة من النظام اللازم لتجنيب هؤلاء الأشخاص المخاطر ويلتزم الطرف الثانى بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية بالمشروع .

ب. أن يوفر باستمرار علي نفقته الحرس والأسوار وعلامات التحذير والمراقبة أينما وكلما كان ذلك ضروريا أو طلبته أي سلطة قائمة قانونا للحفاظ علي الأعمال وسلامة الأفراد.

ج. أن يتخذ كل الخطوات المعقولة لحماية البيئة داخل وخارج الموقع وأن يتجنب الإزعاج والضرر للأشخاص ولممتلكات الأفراد الناشئ عن التلوث أو الضجيج أو عن أسباب أخري تنشأ بسبب تنفيذ الاعمال .

د. أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المنشآت المجاورة وفي حالة حدوث أية أضرار لاقدر الله يكون مسئولا وحده المسئولية الجنائية والمدنية وعليه تعويض الغير والطرف الأول عن كافة الأضرار الناتجة عن ذلك.

البند الخامس :

التعديلات والأعمال الإضافية والجديدة:.

١- للطرف الأول الحق في أي وقت من الأوقات قبل أو بعد البدء في الأعمال إجراء أي تعديلات أو أعمال جديدة يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها بمجرد استلامه خطاب الطرف الأول بتكليفه بذلك دون اى زيادة فى الاسعار المتفق

كريم عزت السيد كامل

أحمد رضا

عليها .

٢- للطرف الأول الحق في التعديل في الاعمال موضوع العقد الواردة بالبند الثانى سواء بالزيادة أو النقصان أو الإلغاء إذا كان هذا التعديل ناتج عن ظروف طارئة خارج إرادة الطرف الأول ويتم إعداد التوازن الزمني والمالي بين الطرفين.

البند السادس :

التنازل عن العقد وإسناد الأعمال:.

لايجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد أو جزء منه او إسنادها إلي الغير إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الطرف الأول ويظل الطرف الثاني مسئولا مسئولية تامة عن كافة الالتزامات الناشئة عن الأعمال موضوع هذا العقد سواء منها المنفذ بمعرفته أو بمعرفة المسند إليه الأعمال من الباطن .

البند السابع :

تنسيق الأعمال بالموقع :.

١- يلتزم الطرف الثاني بالعمل طبقا للجدول الزمني والمقدم منه المعتمد من الطرف الاول.

٢- يقر الطرف الثاني بالمعاينة النافية للجهالة للموقع ودراسة وفحص طبيعة الأعمال .

٣- يحق للطرف الأول التفتيش علي الأعمال والتوريدات بموقع العمل والأماكن التي تجهز فيها الأعمال مع رفض الأعمال الغير مطابقة للشروط والمواصفات أو أصول الصناعة.

٤- يقر الطرفان بالعلم التام بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للأعمال موضوع هذا العقد والمعمول بها في جمهورية مصر العربية ولوائح وتعليمات الكمباوند .

البند الثامن :

مدة سريان العقد:.

١- يلتزم الطرف الثاني بتسليم الأعمال موضوع العقد تسليما نهائيا في مدة أقصاها ٣٠ يوم من تاريخ امر الاسناد او استلام الدفعه المقدمه مع إلتزامه بإصلاح وترميم ومعالجة أية عيوب أو أخطاء في الأعمال المسلمة .

- يحق للطرف الثاني مدة إضافية للأعمال في الحالات الآتية:.

أ. عند تكليف الطرف الثاني بأعمال إضافية.

ب. طلب الطرف الأول من الطرف الثاني بتعديل الجدول الزمني لاسباب راجعة للطرف الاول.

ج. في الظروف القهرية والأسباب التي تؤثر علي معدلات التنفيذ وتكون الأعذار إذا أقرها المدير المسئول التابع للطرف الاول .

البند التاسع :

فسخ العقد أو سحب الأعمال مع اسناد تنفيذها لشركة اخرى على حساب الطرف الثانى مع احتفاظ الطرف الاول باقتضاء التعويض الجابر للضرر الذى اصابه ، وذلك اذا تحققت حالة من الحالات الاتية :

أ. إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد.

ب. إذا توقف الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال أو جزء منها لمدة ٥ يوما متصلة أو ١٠ يوما منفصلة دون أذن كتابي من الطرف الأول بما يؤثر علي البرنامج الزمني للتنفيذ ما لم يكن هذا التوقف ناتج عن ظروف طارئة أو قوي قهرية يقرها الطرف الاول.

ج. إذا اظهر الطرف الثاني بطء في التنفيذ أو أهمل أو اغفل القيام بآي من التزاماته المقررة ولم يتدارك ذلك خلال (خمسة عشر يوما) من تاريخ أخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.

د. في حالة فقدان الطرف الثاني لأهليته بإشهار لإفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه أو غير ذلك من أسباب فقدان الأهلية.

ابراهيم عزت السيد كامل

EMG
ب.ض: ٦٥٨-٠٩٤-٥٢٢

البند العاشر:

- **غرامة التأخير والتعويضات:.**

١- إذا تأخر الطرف الثاني عن تسليم الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد في المدد المحددة من الطرف الاول جاز للاخير إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول دون اللجوء للقضاء في توقيع غرامة التأخير عليه عن المدة التي يتأخر فيها عن إنهاء العمل وتسليمه ابتدائيا ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدة التوقف التي يثبت الطرف الثاني للطرف الأول نشوؤها عن أسباب قهرية أو أسباب ليس للطرف الثاني سببا فيها وتكون غرامة التاخير بالنسب الآتية:.

- **الأسبوع الأول نسبة خصم ١٪ من المبلغ الإجمالي.**
- **الأسبوع الثاني نسبة خصم ١,٥٪ من المبلغ الإجمالي.**
- **الأسبوع الثالث نسبة خصم ٢٪ من المبلغ الإجمالي.**
- **الأسبوع الرابع نسبة خصم ٢,٥٪ من المبلغ الإجمالي.**

أكثر من مدة شهر سيتم تطبيق نسبة خصم ١٠٪ على المبلغ الإجمالي للأعمال وتحسب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة التي لم يتم تسليمها بعد.

٣- في حالة تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد طبقا للعقد وارتأى الطرف الأول لصالح تنفيذ الاعمال قبول مبررات الطرف الثاني وإقرارها جاز له إضافة مدة لتنفيذ الاعمال بشرط ألا يترتب عليها أية أعباء مالية يتحملها الطرف الأول.

البندالحادي عشر:

المراسلات:

يقر كل من الطرفين أنه اتخذ طوال مدة سريان العقد عنوانه المبين بصدد هذا العقد محلا مختارا له ويلتزم في حالة تغييره بأخطار الطرف الآخر به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وآلا صحت المراسلات التي تتم علي العنوان المبين بالعقد.

البند الثانى عشر:

القضاء المختص :

يخضع ذلك العقد لاحكام القانون المدنى ما لم يتفق الطرفين على نص خاص بالعقد ، وتختص المحاكم الواقع في دائرتها مقر الطرف الاول بنظر أية نزاع قد ينشأ (لاقدر الله) عن هذا العقد.

البند الثالث عشر:

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

روجع قانونا
أحمد الرفاعي

الطرف الاول
حماية لادارة المدن والمنتجعات السياحية
(   )

الطرف الثاني
وليد عبد الفتاح عبد المطلب سليم
(حسن كريم عزت السيد كامل)

إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
ب.ض: ٦٥٨-٠٩٤-٥٢٢ س.ت: ٥٢٥٠٤٦